CAPÍTULO II — DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

> Dispositivo da LGPD alterado pela Lei nº 13.853/2019 nesta seção: art. 11.

*Lei nº 13.853/2019 — **Art. 2º** A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

Seção II — Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

Art. 11. .....

. . .

II - .....

. . .

f) **tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária**; ou

. . .

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de **dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica**, **exceto** nas hipóteses relativas a **prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde**, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

I - a **portabilidade de dados** quando solicitada pelo titular; ou

II - as **transações financeiras e administrativas** resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo.

§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de **seleção de riscos** na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.